

नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानको विधान, २०७०



प्रस्तावना

नेपालको शान्ति र सम्बृद्धिको लागि विगत लामो समय देखि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग काम गरेका, शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका, नेपालका द्वन्द्व समाधानमा विभिन्न तहबाट विशिष्ट योगदान पुऱ्याउँदै आएका र यसै विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका तथा देशको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न सहजकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका तथा अनौपचारिक रुपमा Nepal Transition to Peace (NTTP) सँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भई काम गरेका स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई एकै स्थानमा गोलबद्ध गरी संस्थागतरुपमा काम गर्नको लागि एउटा राष्ट्रियस्तरको संगठन स्थापना र संचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम 'नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान' नामक संस्थाको विधान तर्जुमा गरिएको छ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस विधानको नाम 'नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान'को विधान रहेको छ। यसलाई अंग्रेजीमा NTTP Institute भनिनेछ। NTTP को पुरा अर्थ Nepal Transition to Peace हुनेछ।
- (२) यो विधान कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ।
२. **परिभाषा** : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा -
 - (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान सम्भन्नु पर्छ।
 - (ख) "विधान" भन्नाले नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानको विधान, २०७० सम्भन्नु पर्छ।
 - (ग) "पदाधिकारी" भन्नाले कार्यसमितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव वा सचिव र कोषाध्यक्ष सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले कार्यसमितिका सदस्यहरुलाईसमेत जनाउँछ।
 - (घ) "सदस्य" भन्नाले यस विधानको धारा ६ बमोजिम सदस्यताप्राप्त व्यक्ति सम्भन्नुपर्छ।
 - (ङ) "शाखा" भन्नाले यस विधान बमोजिम गठित प्रतिष्ठानको ईकाई सम्भन्नु पर्छ।
 - (च) "साधारणसभा" भन्नाले प्रतिष्ठानको केन्द्रीय साधारणसभा र शाखाहरुको गठन भएको अवस्थामा त्यस्ता शाखाको साधारण सभासमेत सम्भन्नु पर्छ।
 - (छ) "कार्यसमिति" भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले शाखाहरुको कार्यसमिति समेतलाई जनाउनेछ।

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

हनुमान्

Stella Young

Disson

Shalini

dh

(ज) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो विधान र यस विधान अर्न्तगत बनेको विनियमद्वारा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्भन्नु पर्छ ।

३. उद्देश्य र कार्य :

(१) प्रतिष्ठानका देहाय बमोजिमका मूलभूत उद्देश्य रहेका छन्-

(क) अनौपचारिक रूपमा NTTP प्रक्रियासँग सम्बद्ध भएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न NTTP ले गरिरहेको कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

(ख) नयाँ संविधान निर्माण र त्यसको लागु गरिने प्रक्रियामा देखिएका मतभेदलाई मिलाउन सरोकारवालाहरु बीच सहजीकरण गर्ने ।

(ग) नेपालमा स्थायी रूपमा शान्ति स्थापनार्थ सहयोग पुर्याउने ।

(घ) नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्ने ।

(ङ) शान्ति प्रक्रियाका अन्तरराष्ट्रिय अनुभवहरुलाई विज्ञहरु मार्फत नेपालका राजनीतिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन सहजीकरण गर्ने र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग बाँड्ने ।

च) नेपालको संक्रमणकालमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसको रोकथामको लागि सरोकारवालासँग वार्ता, सम्वाद गर्दै समाधानको उपाय निकाल्ने ।

(छ) नेपालको सन्दर्भलाई मध्य नजर गर्दै दक्षिण एसिया तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वका तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धानमा सक्रिय हुने ।

(ज) नेपालको संवैधानिक विकास प्रक्रियामा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरु बीच वार्ता, सम्वाद गराउन सहयोग पुर्याउने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण र विज्ञता उपलब्ध गराउने ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित मूलभूत उद्देश्यहरुको परिपूर्तिका लागि प्रतिष्ठानले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ :-

(क) नेपालका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र विभिन्न जात, वर्ग, लिङ्ग र समुदाय बीच सम्भावित द्वन्द्वहरुका बारेमा निरन्तर सम्वाद प्रक्रिया सम्पादन गरेर द्वन्द्व रोकथाममा भूमिका खेल्ने ।

हनुमान्

dh

Stella Young

Disson

नेपाली शान्ति प्रतिष्ठान

dh

प्रतिष्ठानका छाप र चिन्ह :-

प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी प्रतिष्ठानका एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ । छाप र चिन्ह अनुसुचि १ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । तर प्रतिष्ठानको नाम, छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधनको प्रक्रियाद्वारा तुरुन्त संशोधन गरिने छ ।

५. प्रतिष्ठान संगठित संस्था हुने:

- (क) यो प्रतिष्ठान एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला, स्वतन्त्र संगठित संस्था हुनेछ ।
- (ख) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्न भोगचलन गर्न तथा विक्रि वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गर्नसक्नेछ ।
- (ग) प्रतिष्ठानले आफ्नो नामबाट मुद्दा गर्न, आफु उपर परेका मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षा गर्न र सो प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि व्यक्ति सरह अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - २

प्रतिष्ठानको संस्थापना

६. संस्थापना : (१) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान नामक राष्ट्रियस्तरको संगठन संस्थापित गरिएको छ ।
- (२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ ।
 - (३) प्रतिष्ठानको केन्द्र र जिल्लास्तरमा तथा विदेशमा समेत आवश्यकता अनुसार शाखाहरु रहने छन् ।
 - (४) प्रतिष्ठान र यसका शाखाहरुको आपसी सम्बन्ध यस विधानको अधिनमा रहि केन्द्रीय कार्यसमिति तथा साधारणसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद - ३

सदस्यता

७. योग्यता : (१) शान्ति प्रक्रियामा सम्बद्धभई कम्तिमा १० वर्षको औपचारिक, अनौपचारिक योगदान पुर्याएको ।

- (२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सदस्यको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता साधारण सभा वाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यसमितिले निर्धारण गर्ने ।

८. सदस्यता प्राप्ति : (१) प्रतिष्ठानको सदस्य हुन तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यसमितिले निवेदन परेको ३० दिनभित्र सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय भएमा निवेदकसंग वार्षिक साधारण शुल्क लिई सदस्यताको अभिलेख पुस्तिकामा निजको नाम दर्ता गरी सदस्यताको परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।

(४) कुनै कारणवश कार्यसमितिले सदस्यता दिन इन्कार गरेमा सो कारणसहितको सूचना निवेदकलाई निवेदन परेको मितिले ३५ दिनभित्र दिइनेछ ।

(५) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सदस्यता नविकरण गराउनु पर्ने छ ।

९. सदस्यता शुल्क : (क) वार्षिक सदस्यता शुल्क केन्द्रीय कार्यसमितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१०. सदस्यहरुको अधिकार : सदस्यहरुको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

(क) सदस्यहरुले प्रतिष्ठानको साधारण सभा र विशेष साधारण सभामा भाग लिन, अविश्वासको प्रस्ताव र अन्य प्रस्ताव पेशगर्न र कुनै पनि प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।

(ख) सदस्यहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने र मत दिने अधिकार हुनेछ ।

११. सदस्यहरुको कर्तव्य : सदस्यहरुको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ-

(क) प्रतिष्ठानका अहित हुने कुनै काम नगर्ने, नगराउने,

(ख) विधानको पालना गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क समयमा बुझाउने ।

१२. सदस्यताको समाप्ति : (१) देहायको अवस्थामा प्रतिष्ठानका सदस्यता समाप्त हुनेछ-

(क) सदस्यताबाट राजीनामा दिएमा, वा

(ख) विधान बमोजिम बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाएमा, वा

(ग) मृत्यु भएमा, वा

(घ) मानसिक असन्तुलन भएमा, वा

(ङ) दामासाहीमा परेमा, वा

(च) यस विधानको धारा ९ को उपधारा (१), (२) र (३) को प्रतिकूल काम गरेको छ भन्ने सम्बन्धित कार्यसमितिले ठहराएमा ।

तर यस्तो ठहर गर्नुपूर्व सम्बन्धित सदस्यलाई सफाईको मनासिव मौका दिइनेछ ।

१३. सदस्यताको पुनर्स्थापना : यस विधानको धारा १० को उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) बमोजिम सदस्यता समाप्ति भएका व्यक्तिले सदस्यता पुनर्स्थापनाका लागि निवेदन गरेमा आफ्नो सदस्यता समाप्ति हुनुभन्दा अधिसभको बुझाउनुपर्ने देखिएका सबै रकम र यस विधान बमोजिम नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्दा बुझाउनुपर्ने तोकिए बमोजिमको रकमसमेत बुझाएमा नयाँ सदस्यता दिन सकिनेछ ।

१४. विशिष्ट सदस्य र अन्य प्रकारका सदस्यहरु : केन्द्रीय कार्यसमितिको सिफारिशमा साधारणसभाले यस विधान अन्तर्गत चनेको विनियमको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिलाई विशिष्ट, सहयोगी वा सम्मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - ४

साधारण सभा

१५. साधारण सभा : (१) साधारण सभा प्रतिष्ठानका सर्वोच्च अंग हुनेछ ।

(२) साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा गरी दुई प्रकारको हुनेछ ।

१६. वार्षिक साधारण सभा : (१) कार्यसमितिले सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र एक पटक वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम बोलाउनु पर्ने साधारण सभा नबोलाइएमा कुल सदस्य संख्याको पच्चीस (२५) प्रतिशत सदस्यहरुले साधारण सभा बोलाई पाऊँ भनी कार्य समिति समक्ष लिखित आवेदन गरेमा आवेदन गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र धारा १६ को प्रक्रिया बमोजिम कार्यसमितिले साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

१७. विशेष साधारण सभा : देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ-

(क) कार्यसमितिले आवश्यक देखेमा, वा

(ख) कुल सदस्य संख्याको पच्चीस प्रतिशत सदस्यहरुले मनासिव कारण र विषयसमेत खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाई पाऊँ भनी कार्यसमिति समक्ष लिखित आवेदन गरेमा ।

१८. साधारण सभाको सूचना : वार्षिक साधारण सभा हुनु भन्दा ३० दिन अगावै र विशेष साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिन अगावै सूचना हुने स्थान, मिति, समय र खलफल हुने

विषयहरु खोली आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कार्यालयको सूचना पाटी वा कुनै स्थानीय दैनिक समाचारपत्रमा साधारण सभाको सूचना प्रकाशित गरिनेछ।

१९. साधारण सभाको गणपूरक संख्या र कार्यविधि : (१) साधारण सभाका लागि कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थितिलाई साधारण सभाको गणपूरकसंख्या मानिनेछ।
- (२) उपधारा (१) बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी साधारण सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिई दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाइएमा साधारण सभाका कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिनेछ।
- (३) साधारण सभाको अध्यक्षता कार्यसमितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा निजको समेत अनुपस्थिति भएमा कार्यसमितिले आफुमध्येबाट छानेको कुनै सदस्यले गर्नेछ।

तर साधारण सभामा कुनै पदाधिकारी वा सदस्य विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएकोमा त्यस्तो साधारण सभाको अध्यक्षता त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले गर्न पाउने छैन।

- (४) साधारण सभामा छलफल गरिने सबै विषयहरु लिखित प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ।
- (५) साधारण सभामा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले उपयुक्त ठानेमा गोप्य मतका आधारमा मतदान हुन सक्नेछ। मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई निर्णायक मत दिने अधिकार हुनेछ।

२०. साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (क) कार्यसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरी निर्णय गर्ने,
- (ख) लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने,
- (ग) लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरी निर्णय गर्ने,
- (घ) कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- (ङ) विधान संशोधन गर्ने,
- (च) कार्यसमिति वा कार्यसमितिका कुनै पदाधिकारी वा सदस्य विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सम्पूर्ण कार्यसमिति उपरको अविश्वासको प्रस्ताव

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

पारित भएमा यस विधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्ने,

(ख) विधानमा उल्लिखित अन्य कर्तव्यको पालन र अधिकारको प्रयोग गर्ने।

परिच्छेद - ५

कार्यसमिति

२१. कार्यसमितिको गठन र कार्यकाल : (१) प्रतिष्ठानका कार्यकारिणी अंगको रूपमा महिला सहितको समावेशी कार्यसमिति रहनेछ।

(२) साधारण सदस्यहरूले आफुमध्येबाट गोप्य मतदानद्वारा देहाय बमोजिमको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ।

(क) अध्यक्ष	एक
(ख) उपाध्यक्ष	एक
(ग) महासचिव	एक
(घ) कोषाध्यक्ष	एक
(ङ) सदस्यहरु	पाँच

(३) कार्यसमितिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(४) कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। तर नयाँ कार्यसमिति गठन नभएसम्म साविकको कार्यसमिति कायमै रहेको मानिनेछ।

(५) कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्यको पद निजको कार्यकाल भन्दा अगावै देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछ-

(क) अध्यक्षले कार्यसमितिसमक्ष र अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूले अध्यक्षसमक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा कार्यसमितिले स्वीकृत गरेमा, वा

(ख) मनासिब माफिकको सूचना नदिई कार्यसमितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएमा, वा

(ग) विधानले निर्धारित गरे अनुसार सदस्यता समाप्त भएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, वा

(घ) कुनैको उजुरीमाथि कारवाही गर्दा आचार संहिता उल्लंघन गरेको ठहरिएमा।

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-गाम-गाम

हम-ग-ज-म
Stella Young
A
Pishan
Pishan
dhsd

(६) कार्यसमितिको कुनै पदाधिकारी र सदस्य यस धाराको उपधारा (५) बमोजिम आफ्नो पदमा कायम नरहेमा पदाधिकारीको हकमा कार्यसमितिका सदस्यहरूमध्येबाट र सदस्यहरूको हकमा साधारणसदस्यहरूमध्येबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि कार्यसमितिको सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत सदस्यहरूमा महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस बमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व हुने सदस्य पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

२२. कार्यसमितिको गणपूरक संख्या र कार्यविधि : (१) पदाधिकारी र सदस्यसमेतको कुल संख्याको एकाउन्न प्रतिशत उपस्थित नभई कार्यसमितिको बैठक बस्नेछैन ।

(२) कार्यसमितिको बैठक सामान्यता दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ ।

तर कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यसमेतको कुल संख्याको पच्चीस प्रतिशतले मनासिब कारण र विषय देखाई बैठक बोलाउन आवेदन गरेमा वा अध्यक्षले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा पनि बैठक बस्न यस उपधाराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

(३) कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ, निजको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको हकमा केन्द्रीय कार्यसमितिले क्रमानुसार तोकेको उपाध्यक्षले र ईकाईको कार्यसमितिको हकमा उपाध्यक्षले र निजको पनि अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफुमध्येबाट छानेको पदाधिकारी वा सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नेछ । कुनै विषयमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत प्रदान गर्नेछ ।

(५) कार्यसमितिको बैठकको अन्य कार्यविधि कार्यसमिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

२३. कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) साधारण सभाले पारित गरेका निर्णयहरू र दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त आदि तोक्ने,

हम-ग-ज-म
Stella Young
A
Pishan

Stella Young
A
Pishan



Pishan
A

A

हस्ताक्षर

शुद्ध ५/३

मि. ५/३

शुद्ध

मि. ५/३

शुद्ध

मि. ५/३

- (ग) प्रतिष्ठानका कामकारवाहीको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने,
- (२) यस विधानले साधारण सभा वा कुनै समिति वा त्यस्ता समितिका पदाधिकारीहरूले गर्ने भनी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाहेक प्रतिष्ठानका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र उत्तरदायित्व कार्यसमितिले बहन गर्नेछ ।
- (३) कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो कामका लागि सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा साधारण सभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

२४. सल्लाहकार समिति : (१) कार्यसमितिले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यक पर्ने सरसल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न आफ्ना सदस्यमध्येबाट निजहरूको अनुभव, योग्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क आदि पक्ष विचार गरी सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

- (२) कार्यसमितिले कुनै दीर्घकालीन असर पार्ने र नीतिगत विषयमा निर्णय गर्नु अघि सल्लाहकार समितिबाट सरसल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ ।
- (३) सल्लाहकार समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. अन्य समिति तथा उपसमितिहरू : (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कार्यसमितिले आवश्यकानुसार विभिन्न समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

- (२) यस धाराको उपधारा (१) बमोजिम गठित समिति वा उपसमितिको गठन विधि, संयोजक र सदस्यहरूको नियुक्ति र निजहरूको कार्यकाल, कार्यविवरण र कार्यप्रणाली कार्यसमितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२६. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) कार्यसमितिले यस विधान बमोजिम प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकानुसार आफ्ना केही अधिकार कुनै समिति, उपसमिति, पदाधिकारी वा सदस्यलाई सुम्पन सक्नेछ ।

- (२) कार्यसमितिले उपधारा (१) बमोजिम अधिकार सुम्पदा आवश्यकानुसार शर्त तोक्नसक्नेछ ।
- (३) उपधारा (१) बमोजिम सुम्पिएको अधिकार कार्यसमितिले चाहेको समयमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

२७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (१) प्रतिष्ठानलाई वैतुत्व प्रदान गर्ने,

हस्ताक्षर

शुद्ध ५/३

मि. ५/३

मि. ५/३

नेपाल
शास्त्र
प्रतिष्ठान

शुद्ध

- (२) कार्यसमिति र साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने,
- (३) साधारण सभा र कार्यसमितिका निर्णय तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
- (४) साधारण सभा र कार्यसमितिको बैठक नियमित रुपमा बोलाउन लगाउने,
- (५) साधारण सभा र कार्यसमितिले तोकेको कार्य गर्ने, गराउने र
- (६) यस विधानमा तोकिएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने ।

२८. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (१) अध्यक्ष कुनै कारणले कार्यभार ग्रहण गर्न असमर्थ भएमा वा निजको पद रिक्त भएमा अध्यक्षको रुपमा निजको कर्तव्यको पालना र अधिकारको प्रयोग गर्ने,
- (२) अध्यक्षले प्रत्यायोजित गरेको कुनै काम गर्ने ।

२९. महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) कार्यसमितिका महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (क) अध्यक्षसंग परामर्श गरी कार्यसमिति र साधारण सभा बोलाउने,
- (ख) साधारण सभा र कार्यसमितिका निर्णयहरु अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र रेखदेखमा रही कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
- (ग) साधारण सभा र कार्यसमितिका दस्तावेजहरु अभिलिखित गर्ने र सुरक्षित राख्ने,
- (घ) प्रतिष्ठानका तर्फबाट पत्राचार गर्ने,
- (ङ) प्रतिष्ठानका लिखत प्रमाणित गर्ने,
- (च) कार्यसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- (छ) आफुलाई तोकिएको वा भैपरी आउने काम गर्ने,
- (ज) विधानले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

३०. कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

- (१) प्रतिष्ठानको कोष तथा लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्ने,
- (२) प्रतिष्ठानको आय व्ययको हिसाब दुरुस्त राख्ने,
- (३) प्रतिष्ठानको तर्फबाट जिन्सी लगत राख्ने,
- (४) प्रतिष्ठानको तर्फबाट असूल गर्नुपर्ने शुल्क तथा रकम असूल उपर गर्ने,

(५) वार्षिक आय व्ययको विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यसमितिका तर्फबाट साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने,

(६) प्रतिष्ठानको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने खर्चको भुक्तानी दिने ।

परिच्छेद -६

केन्द्रीय कार्यालय

३९. कार्यालयको संचालन : (१) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

(२) अध्यक्षको सामान्य रेखदेख र कार्यसमितिको नियन्त्रणमा रहने गरी प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय संचालनको मुख्य अभिभारा महासचिवमा रहनेछ । निजले कार्यसमितिको प्रत्येक बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(३) कार्यालय संचालनमा महासचिवलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(४) कार्यालय संचालन विषयमा महासचिव र अन्य अधिकारीहरुको कर्तव्य र अधिकार कार्यसमितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) यस विधानमा अन्यत्र लेखिएका कुराहरुमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ-

(क) प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासकीय कार्य गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानको लिखत, कार्यवृत्त पुस्तिका, अभिलेख पुस्तिका र अन्य दस्तावेजहरु सुरक्षित राख्ने,

(ग) कार्यसमितिका निर्णय र निर्देशनहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

(घ) यथासमयमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट गर्नुपर्ने पत्राचार गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानका सदस्यहरुको लगत विवरण अद्यावधिक राख्ने,

(च) ईकाईहरुसंग निरन्तर सम्पर्क कायम राख्ने,

(छ) साधारण सभा, र कार्यसमिति, अन्य समिति तथा उपसमितिले निर्णय त्यस सम्बन्धमा भएपछि नवीनतम विकासहरुबारे साधारण सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने ।

परिच्छेद - ७

कोष

३२. प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।

- (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकमहरू आम्दानी बाधनेछन्-
- (क) सदस्यबाट प्राप्त हुने प्रवेश शुल्क र वार्षिक सदस्यता शुल्क,
 - (ख) नेपाल सरकार, कुनै संस्था, व्यक्ति वा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त भएको अनुदान, चन्दा र सहायता,
 - (ग) प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने प्रकाशनबाट प्राप्त हुने रकम,
 - (घ) प्रतिष्ठानले उठाएको शुल्क र उपार्जित रकम, र
 - (ङ) अन्य रकम ।
- (३) उपधारा (१) बमोजिमको कोष कोषाध्यक्षको जिम्मामा रहनेछ र कोषको सञ्चालन कार्यसमितिको निर्णयानुसार अध्यक्ष, केन्द्रिय समितीको हकमा महासचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गरिनेछ ।

३३. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) कोषाध्यक्षले प्रतिष्ठानको लेखा दुरुस्त राख्नु पर्नेछ र आय व्ययको प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

- (२) साधारण सभाले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकद्वारा प्रतिष्ठानको लेखा प्रत्येक वर्ष परीक्षण गरिनेछ ।

परिच्छेद - ८

निर्वाचन

३४. निर्वाचन समिति : (१) साधारणसभाबाट कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नका लागि कार्यसमितिले एक जना प्रमुख सहित आवश्यकतानुसार सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको निर्वाचन समिति गठन गर्नेछ ।

- (२) निर्वाचन समितिका प्रमुख वा सदस्यहरू सम्बन्धित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

३५. निर्वाचन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रिया : (१) निर्वाचन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

- (२) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

- (३) उपधारा (१) र (२) को सामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
- (४) निर्वाचन समितिले कार्यकाल सकिन लागेको अधिन्त्यो कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तिन महिना अगावै नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ ।

परिच्छेद - ९

विविध

३६. अविश्वासको प्रस्ताव : (१) प्रतिष्ठानका कुल सदस्य संख्याको पच्चीस प्रतिशत सदस्यहरूले सहीछाप गरी अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल गर्न सभा बोलाइयोस् भनी अविश्वासको प्रस्तावसहितको आवेदन कार्यसमितिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् । यस बमोजिम आवेदन पेश भएको तीस दिनभित्र अध्यक्षले विशेष साधारण सभा बोलाई सक्नु पर्नेछ ।
- (२) उपधारा (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन आएमा सो प्रस्तावको प्रतिलिपिसहित सो कुराको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यलाई दिनेछ ।
- (३) अध्यक्षउपर अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसमितिका अध्यक्षको हकमा उपाध्यक्षलाई आवेदन दिइनेछ । उपाध्यक्षले यस विधान बमोजिम विशेष साधारणसभा बोलाउनेछ ।
- (४) यस धारा बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव साधारण सभामा उपस्थित सदस्यमध्ये दुईतिहाईले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा सो प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ र यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्य तत्काल आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ ।
३७. विधान संशोधन : (१) यस विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा कार्यसमितिले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
- (२) यस विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा कुनै सदस्यले विधान संशोधनका लागि कार्यसमितिसमक्ष विशेष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
- (३) उपधारा (२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तावबारे कार्यसमितिले साधारण सभा हुनुभन्दा ३० दिन अगावै लिखित सूचना प्रेषित गर्नेछ ।
- (४) विधान संशोधन प्रस्ताव साधारण सभामा उपस्थित कुल सदस्यमध्ये दुई तिहाईले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा पारित भएको मानिनेछ ।

३८. विनियम बनाउने अधिकार : (१) यस विधानको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कार्यसमितिले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो विनियम साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको मितिबाट लागू हुनेछ।

(२) उपधारा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा विनियम बनाउन सकिनेछ।

(क) सभा र बैठक कार्यविधि तथा सञ्चालन विधि,

(ख) प्रस्ताव ल्याउने र प्रस्तुत गर्ने विधि,

(ग) निर्वाचन विधि,

(घ) सल्लाहकार समिति सम्बन्धी व्यवस्था,

(ङ) विशिष्ट सदस्य, सहयोगी सदस्य, आजीवन सदस्य र सम्मानार्थ सदस्य प्रदान गर्ने आधार र विधि,



३९. आर्थिक वर्ष : प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्षको श्रावण संक्रान्तिबाट प्रारम्भ भई आगामी वर्षको आषाढ मसान्तमा समाप्त हुनेछ।

४०. व्याख्या, बाधा अडकाउ फुकाउने र अन्य निर्णय : (१) यस विधान कार्यान्वयन गर्दा कुनै दुविधा परेमा साधारणसभाले गरेको व्याख्या अन्तिम हुनेछ।

(२) यस विधान कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा कार्यसमितिको निर्णयबाट त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन सकिनेछ। यसरी बाधा अडकाउ फुकाइएको निर्णय लगत्तै हुने साधारण सभामा पेश गरी अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

(३) यस विधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक बहुमतको निर्णय प्रतिष्ठानको निर्णय हुनेछ।

(४) प्रतिष्ठानको साधारण सभा र कार्यसमिति, अन्य समिति वा उपसमितिका निर्णयहरू निर्णय पुस्तिकामा अभिलेखबद्ध गरिनेछ।

४१. तदर्थ कार्यसमिति र अन्य तदर्थ व्यवस्था : (१) यस प्रतिष्ठानको विधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबै सदस्यहरू प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य मानिनेछन्।

(२) यस विधान बमोजिम कार्यसमिति गठन नभएसम्मका लागि देहायका पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेको नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान तदर्थ समिति गठन गरिएको छ-

सि.नं.	पद	नाम थर
१	अध्यक्ष	श्री दमननाथ ढुंगाना

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हमनायक
अहो
शुद्ध
मिश्र
मिश्र

२	सदस्य	श्री पद्मरत्न तुलाधर
३	सदस्य	प्रा. वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र
४	सदस्य	श्री विद्याधर मल्लिक
५	सदस्य	श्री स्टेला तामाङ्ग
६	सदस्य	श्री विष्णु सापकोटा
७	सदस्य	श्री सजना महर्जन

मिश्र
मिश्र

- (३) यस विधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा कार्यसमिति र साधारण सभा गठन नभएसम्मका लागि उपधारा (२) बमोजिमको तदर्थ समितिले उक्त अंगहरुले यस विधान बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्यको पालना र अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
- (४) उपधारा (२) बमोजिमको तदर्थ समितिले विधान स्वीकृत भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रथम साधारणसभा गर्नेछ । सोही साधारणसभाबाट पहिलो पटकका लागि कार्यसमितिको निर्वाचन गरिनेछ ।
- (५) उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित कार्यसमिति यसै विधानको धारा २१ बमोजिम गठन भएको मानिनेछ ।

अनुसूचि -१

प्रतिष्ठानको छाप र प्रतिक चिन्हको विवरण



शुद्ध

हमनायक
मिश्र
अहो

मिश्र

मिश्र

मिश्र

